Tema 10 · Bloque I | 150 preguntas de test

Igualdad: LO 3/2007, Ley 4/2023 y III Plan del Ayuntamiento de Madrid

Ley Orgánica 3/2007 (igualdad efectiva de mujeres y hombres) · Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI) · III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (2024-2027)

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: objeto, ámbito de aplicación y definiciones. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en vigor: ámbito municipal; estructura; objetivo general; líneas de intervención y objetivos específicos.

EXTENSIÓN
~3.800 palabras · 12 diagramas · 150 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
9-11 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] **1. Introducción: el marco normativo de la igualdad**
  - [ ] 1.1 Fundamento constitucional
  - [ ] 1.2 Igualdad ante la ley e igualdad real y efectiva
  - [ ] 1.3 Evolución normativa
  - [ ] 1.4 Relación entre las tres normas del tema
- [ ] **2. La Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH): objeto y ámbito de aplicación**
  - [ ] 2.1 Objeto (art. 1)
  - [ ] 2.2 Ámbito de aplicación (art. 2)
  - [ ] 2.3 Naturaleza de la ley (DF 2.ª)
- [ ] **3. El principio de igualdad de trato y la no discriminación (arts. 3-8)**
  - [ ] 3.1 Igualdad de trato (art. 3)
  - [ ] 3.2 Discriminación directa e indirecta (art. 6)
  - [ ] 3.3 Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7)
  - [ ] 3.4 Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8)
  - [ ] 3.5 Indemnidad frente a represalias (art. 9)
- [ ] **4. La tutela contra la discriminación (arts. 10-13)**
  - [ ] 4.1 Consecuencias jurídicas (art. 10)
  - [ ] 4.2 Acciones positivas (art. 11)
  - [ ] 4.3 Tutela judicial y prueba (arts. 12-13)

- [ ] **5. Políticas públicas de igualdad y empleo público**
  - [ ] 5.1 Transversalidad (art. 15)
  - [ ] 5.2 Instrumentos de las políticas de igualdad
  - [ ] 5.3 La igualdad en el empleo público (arts. 51-64)
- [ ] **6. Los planes de igualdad en las empresas (arts. 45-49)**
  - [ ] 6.1 Obligatoriedad y umbral
  - [ ] 6.2 Contenido y registro
- [ ] **7. La Ley 4/2023: objeto, ámbito y definiciones**
  - [ ] 7.1 Objeto (art. 1)
  - [ ] 7.2 Ámbito de aplicación (art. 2)
  - [ ] 7.3 Definiciones clave (art. 3)
- [ ] **8. La Ley 4/2023: deber de protección, tutela y medidas**
  - [ ] 8.1 Deber de protección (art. 4)
  - [ ] 8.2 Tutela contra la discriminación (arts. 64-66)
  - [ ] 8.3 La rectificación registral de la mención al sexo (arts. 43 y 44)
  - [ ] 8.4 Medidas relevantes
- [ ] **9. El III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid: naturaleza y estructura**
  - [ ] 9.1 Naturaleza y base legal
  - [ ] 9.2 Elaboración: la Comisión de Igualdad
  - [ ] 9.3 Ámbito de aplicación
  - [ ] 9.4 Estructura del Plan
- [ ] **10. El III Plan: líneas de intervención, objetivos y seguimiento**
  - [ ] 10.1 Las tres líneas y los trece objetivos específicos
  - [ ] 10.2 Seguimiento, evaluación y modificación
  - [ ] 10.3 Datos del diagnóstico
- [ ] **11. Conexiones entre las tres normas, el IAM/TIC y esquema resumen**
  - [ ] 11.1 El puesto TIC del IAM bajo el marco de igualdad
  - [ ] 11.2 Esquema resumen y datos clave

Conceptos clave por sección

Datos memorísticos de alto valor (DATO CLAVE)

Concepto	Dato	Referencia
Norma de igualdad mujeres-hombres	**LO 3/2007, de 22 de marzo** (LOIEMH)	Encabezamiento
Carácter orgánico de la LOIEMH	Solo las **DA 1.ª, 2.ª y 3.ª**; el resto **no** tiene carácter orgánico	DF 2.ª
Objeto LOIEMH	Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres	Art. 1
Ámbito LOIEMH	**Todas** las personas físicas y jurídicas en territorio español	Art. 2
Discriminación directa	Trato menos favorable **en atención a su sexo**	Art. 6.1
Discriminación indirecta	Disposición neutra que produce **desventaja particular**	Art. 6.2
Acoso sexual	Comportamiento, verbal o físico, de **naturaleza sexual**	Art. 7.1
Acoso por razón de sexo	Comportamiento **realizado en función del sexo**	Art. 7.2
Acoso = discriminación	El acoso sexual y por razón de sexo **son discriminatorios**	Art. 7.3
Indemnidad frente a represalias	Protección de quien reclama	Art. 9
Prueba	La **persona demandada** prueba la ausencia de discriminación (no en procesos penales)	Art. 13
Acciones positivas	Medidas en favor de las mujeres; **razonables y proporcionadas**, en tanto subsista la desigualdad	Art. 11

Concepto	Dato	Referencia
Transversalidad (*mainstreaming*)	Integrar la igualdad en **todas** las políticas	Art. 15
Informe de impacto de género	Proyectos de disposiciones de carácter general y planes sometidos al Consejo de Ministros	Art. 19
Estadísticas desagregadas por sexo	Obligación de los poderes públicos	Art. 20
Presencia/composición equilibrada	Ningún sexo **> 60 %** ni **< 40 %**	**DA 1.ª** (arts. 51.d y 53)
Protocolo de acoso en las AAPP	Negociado con la representación legal del personal	Art. 62
Plan de Igualdad en la AGE	Lo aprueba el Gobierno al inicio de cada legislatura	Art. 64
Planes de igualdad en empresas	Obligatorios desde **50** personas trabajadoras	Art. 45.2
Norma trans/LGTBI	**Ley 4/2023, de 28 de febrero**	Encabezamiento
Tres conceptos clave Ley 4/2023	Orientación sexual · identidad sexual · expresión de género	Art. 3
Rectificación registral del sexo	**Sin informe médico o psicológico**; por sí mismas, mayores de 16	Arts. 43-44
Medidas LGTBI en empresas	Conjunto planificado de medidas en empresas de **más de 50** personas	Art. 15 + RD 1026/2024
III Plan Ayto Madrid — base legal	DA 7.ª TREBEP (Ley 31/2022)	—
III Plan — vigencia	**1-ene-2024 a 31-dic-2027**	III Plan
III Plan — aprobación	JGCM **28-dic-2023** · BOAM 11-ene-2024	BOAM 9547/70
III Plan — estructura	**3 líneas · 13 objetivos específicos**	III Plan

Concepto	Dato	Referencia
III Plan — Comisión de Igualdad	Paritaria, preside la **DG de Función Pública**	III Plan
III Plan — seguimiento	**Al menos semestral** · informe **anual** · diagnóstico **bienal**	III Plan

Las tres normas del tema de un vistazo

	LO 3/2007 (LOIEMH)	Ley 4/2023 (trans/LGTBI)	III Plan Ayto Madrid
Naturaleza	Ley orgánica (solo DA 1.ª–3.ª tienen carácter orgánico)	Ley estatal ordinaria	Plan para la Igualdad (DA 7.ª TREBEP)
Eje protegido	**Sexo** (mujeres/hombres)	Orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales	Igualdad mujeres-hombres en la plantilla
Ámbito	Todo el territorio español	Todo el territorio nacional	Personal del Ayto. de Madrid y sus OO.AA.
Vigencia	Desde 2007 (consolidada)	Desde 2023	2024-2027
Datos clave	Discriminación directa/indirecta; 40-60 %	Rectificación registral sin informe médico	3 líneas / 13 objetivos

Discriminación y acoso (LOIEMH) — distinciones que se confunden

Figura	Definición sintética	Artículo
Discriminación **directa**	Trato menos favorable en atención al sexo	Art. 6.1
Discriminación **indirecta**	Criterio aparentemente neutro → desventaja particular, salvo justificación objetiva	Art. 6.2
Acoso sexual	Comportamiento de naturaleza **sexual**	Art. 7.1
Acoso **por razón de sexo**	Comportamiento **realizado en función del sexo**	Art. 7.2
Discriminación por **embarazo/maternidad**	Trato desfavorable por estas causas	Art. 8

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas** para facilitar el estudio:

> DATO CLAVE
>
> Información de alta densidad memorística: porcentajes, umbrales, plazos, órganos competentes, artículos.

> CITA NORMATIVA
>
> Reproducción literal o paráfrasis cercana de un precepto de la Constitución, de la LOIEMH, de la Ley 4/2023 o del TREBEP, con referencia al artículo.

> EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO
>
> Aplicación al entorno del Ayuntamiento de Madrid (III Plan de Igualdad) y, en particular, a un puesto de Técnico Auxiliar TIC del IAM.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> Relación con otros temas del temario.

Las citas al articulado se expresan como `(art. X LOIEMH)`, `(art. X Ley 4/2023)` o `[IIIPLAN]`. El registro completo de fuentes está en la pestaña Fuentes.

1. Introducción: el marco normativo de la igualdad

1.1 Fundamento constitucional

La Constitución se refiere a la igualdad en cuatro preceptos básicos para este tema:

> CITA NORMATIVA
>
> España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como **valores superiores** de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la **igualdad** y el pluralismo político (art. 1.1 CE).

CITA NORMATIVA

Corresponde a los poderes públicos **promover las condiciones** para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean **reales y efectivas**; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE).

CITA NORMATIVA

Los españoles son **iguales ante la ley**, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, **sexo**, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14 CE).

A ello se añade el **artículo 23.2 CE**, que reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las **funciones y cargos públicos**, con los requisitos que señalen las leyes.

1.2 Igualdad ante la ley e igualdad real y efectiva

- **Igualdad ante la ley** (art. 14 CE): los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, entre otras circunstancias.
- **Igualdad real y efectiva** (art. 9.2 CE): corresponde a los poderes públicos **promover** las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y **remover los obstáculos** que impidan o dificulten su plenitud.

La LOIEMH se dicta «en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución» (art. 1.1 LOIEMH).

DATO CLAVE

La doctrina denomina **igualdad formal** a la del **artículo 14 CE** (igualdad ante la ley y prohibición de discriminación) e **igualdad material** a la del **artículo 9.2 CE** (mandato a los poderes públicos de promover la igualdad real y efectiva). Las acciones positivas del artículo 11 LOIEMH se adoptan «con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad».

1.3 Evolución normativa

La **LOIEMH (2007)** establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo (art. 1.2 LOIEMH). La **Ley 4/2023** tiene por finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las **personas LGTBI** y de sus familias (art. 1.1 Ley 4/2023), frente a la discriminación por razón de **orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales** (art. 4 Ley 4/2023).

1.4 Relación entre las tres normas del tema

Norma	Eje	Función en el tema
LO 3/2007 (LOIEMH)	Sexo (mujeres/hombres)	Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
Ley 4/2023	Orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales	Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y sus familias
III Plan Ayto Madrid	Igualdad de mujeres y hombres en la plantilla municipal	Plan para la Igualdad del Ayuntamiento y sus OO.AA. (DA 7.ª TREBEP)

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la cláusula del artículo 9.2 se estudian en el **Tema 1** (la Constitución).

2. La Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH): objeto y ámbito de aplicación

2.1 Objeto (art. 1)

CITA NORMATIVA

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto **hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres**, en particular mediante la **eliminación de la discriminación de la mujer**, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria (art. 1.1 LOIEMH).

2.2 Ámbito de aplicación (art. 2)

CITA NORMATIVA

Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 2.1 LOIEMH). Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a **toda persona, física o jurídica**, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia (art. 2.2 LOIEMH).

DATO CLAVE

El ámbito de la LOIEMH alcanza a **toda persona física o jurídica** que se encuentre o actúe en territorio español. No se limita al empleo ni a la actuación de los poderes públicos.

2.3 Naturaleza de la ley (DF 2.ª)

Las normas contenidas en las **disposiciones adicionales primera, segunda y tercera** tienen **carácter orgánico**; el resto de los preceptos contenidos en la Ley no tienen tal carácter (DF 2.ª LOIEMH). La disposición final primera fija el fundamento constitucional de cada bloque de preceptos; los no incluidos en ella son de aplicación a la **Administración General del Estado** (DF 1.ª.4 LOIEMH).

DATO CLAVE

Solo tienen **carácter orgánico** la **DA 1.ª** (presencia o composición equilibrada), la **DA 2.ª** (modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General) y la **DA 3.ª** (modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial). El resto de la ley **no tiene carácter orgánico** (DF 2.ª LOIEMH).

3. El principio de igualdad de trato y la no discriminación (arts. 3-8)

3.1 Igualdad de trato (art. 3)

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la **ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo**, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art. 3 LOIEMH).

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un **principio informador del ordenamiento jurídico** y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (art. 4 LOIEMH).

3.2 Discriminación directa e indirecta (art. 6)

CITA NORMATIVA

Se considera **discriminación directa por razón de sexo** la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera **menos favorable** que otra en situación comparable (art. 6.1 LOIEMH).

CITA NORMATIVA

Se considera **discriminación indirecta por razón de sexo** la situación en que una disposición, criterio o práctica **aparentemente neutros** pone a personas de un sexo en **desventaja particular** con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una **finalidad legítima** y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean **necesarios y adecuados** (art. 6.2 LOIEMH).

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda **orden de discriminar**, directa o indirectamente, por razón de sexo (art. 6.3 LOIEMH).

DATO CLAVE

La clave para distinguirlas: la **directa** es el trato **menos favorable en atención al sexo**; la **indirecta** parte de una disposición, criterio o práctica **aparentemente neutros** que ponen a personas de un sexo en **desventaja particular**. Solo para la indirecta prevé el artículo 6.2 la **justificación objetiva** (finalidad legítima + medios necesarios y adecuados).

3.3 Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7)

CITA NORMATIVA

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye **acoso sexual** cualquier comportamiento, verbal o físico, de **naturaleza sexual** que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.1 LOIEMH).

CITA NORMATIVA

Constituye **acoso por razón de sexo** cualquier comportamiento realizado **en función del sexo** de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.2 LOIEMH).

DATO CLAVE

Diferencia clave: el **acoso sexual** es un comportamiento de **naturaleza sexual**; el **acoso por razón de sexo** es un comportamiento **realizado en función del sexo** de una persona (no necesariamente sexual). **Ambos** se consideran **en todo caso discriminatorios** (art. 7.3 LOIEMH), y el **condicionamiento** de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación de acoso se considera también discriminación por razón de sexo (art. 7.4 LOIEMH).

3.4 Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8)

Constituye **discriminación directa** por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el **embarazo o la maternidad** (art. 8 LOIEMH).

3.5 Indemnidad frente a represalias (art. 9)

CITA NORMATIVA

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier **trato adverso o efecto negativo** que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de **queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso**, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 9 LOIEMH).

---

4. La tutela contra la discriminación (arts. 10-13)

4.1 Consecuencias jurídicas (art. 10)

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán **nulos y sin efecto**, y darán lugar a **responsabilidad** a través de un sistema de **reparaciones o indemnizaciones** que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de **sanciones** que prevenga la realización de conductas discriminatorias (art. 10 LOIEMH).

4.2 Acciones positivas (art. 11)

CITA NORMATIVA

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán **medidas específicas en favor de las mujeres** para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán **aplicables en tanto subsistan** dichas situaciones, habrán de ser **razonables y proporcionadas** en relación con el objetivo perseguido en cada caso (art. 11.1 LOIEMH).

DATO CLAVE

Las acciones positivas se aplican **en tanto subsistan** las situaciones de desigualdad y han de ser **razonables y proporcionadas**. Las adoptan los poderes públicos (art. 11.1 LOIEMH) y también pueden adoptarlas las **personas físicas y jurídicas privadas** en los términos de la ley (art. 11.2 LOIEMH).

4.3 Tutela judicial y prueba (arts. 12-13)

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la **tutela del derecho a la igualdad** entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, **incluso tras la terminación de la relación** en la que supuestamente se ha producido la discriminación (art. 12.1 LOIEMH). La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos (art. 12.2 LOIEMH), y la **persona acosada será la única legitimada** en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 12.3 LOIEMH).

CITA NORMATIVA

De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, **corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación** en las medidas adoptadas y su proporcionalidad (art. 13.1 LOIEMH). Lo anterior **no será de aplicación a los procesos penales** (art. 13.2 LOIEMH).

DATO CLAVE

Prueba (art. 13): cuando la parte actora alega actuaciones discriminatorias por razón de sexo, es la **persona demandada** quien debe probar la **ausencia de discriminación** en las medidas adoptadas y su **proporcionalidad**; el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Excepción: los **procesos penales**.

5. Políticas públicas de igualdad y empleo público

5.1 Transversalidad (art. 15)

CITA NORMATIVA

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter **transversal**, la actuación de **todos** los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades (art. 15 LOIEMH).

DATO CLAVE

Transversalidad (art. 15) = el principio de igualdad informa la actuación de **todos** los poderes públicos y se integra en sus disposiciones, en la definición y presupuestación de **todas** las políticas públicas y en el conjunto de sus actividades.

5.2 Instrumentos de las políticas de igualdad

- **Informe de impacto de género** (art. 19): los proyectos de **disposiciones de carácter general** y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del **Consejo de Ministros** deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
- **Estadísticas y estudios** (art. 20): los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán, entre otras obligaciones, **incluir sistemáticamente la variable de sexo** en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

La obligación del artículo 20 (variable de sexo en estadísticas, encuestas y recogida de datos) tiene impacto directo en el **diseño de sistemas de información** del IAM. Las medidas **1.1.3** y **1.1.4** del III Plan prevén incluir la variable sexo en los documentos administrativos, formularios, solicitudes e impresos de personal, y en todas las encuestas, estudios, memorándums o estadísticas que realicen el Ayuntamiento y sus OO.AA. en su gestión interna.

5.3 La igualdad en el empleo público (arts. 51-64)

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: remover los obstáculos que impliquen la

pervivencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional; facilitar la **conciliación** de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional; fomentar la **formación en igualdad**; promover la **presencia equilibrada** de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración; establecer medidas efectivas de protección frente al **acoso sexual y al acoso por razón de sexo**; establecer medidas efectivas para eliminar cualquier **discriminación retributiva**; y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad (art. 51 LOIEMH). El artículo 51 tiene carácter básico (DF 1.ª.2 LOIEMH).

CITA NORMATIVA

Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas **negociarán** con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un **protocolo de actuación** que comprenderá, al menos: el compromiso de prevenir y no tolerar el acoso; la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad; el **tratamiento reservado de las denuncias**; y la **identificación de las personas responsables** de atender a quienes formulen una queja o denuncia (art. 62 LOIEMH).

DATO CLAVE

Composición equilibrada: las personas de cada sexo **no superen el 60 %** ni sean **menos del 40 %** [LOIEMH, **DA 1.ª**]. Todas las Administraciones públicas deben **promover** la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración (art. 51.d LOIEMH); en la **AGE**, todos los tribunales y órganos de selección responderán a ese principio, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas (art. 53 LOIEMH). Según el TREBEP, en la composición de los órganos de selección «se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre» (art. 60.1 TREBEP).

CITA NORMATIVA

El **Gobierno** aprobará, **al inicio de cada legislatura**, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos y su cumplimiento será **evaluado anualmente por el Consejo de Ministros** (art. 64 LOIEMH).

CITA NORMATIVA

Las **Administraciones Públicas** aprobarán, **al inicio de cada legislatura**, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos, a desarrollar en el **convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo** del personal funcionario que sea aplicable. Su cumplimiento será evaluado con carácter anual (DA 7.ª.2 TREBEP).

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

El derecho a la no discriminación del empleado público (art. 14.i TREBEP) y los permisos de conciliación (arts. 48-49 TREBEP) se estudian en el **Tema 5**.

6. Los planes de igualdad en las empresas (arts. 45-49)

6.1 Obligatoriedad y umbral

CITA NORMATIVA

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral (art. 45.1 LOIEMH). En el caso de las empresas de **cincuenta o más trabajadores**, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un **plan de igualdad**, que deberá ser asimismo objeto de **negociación** en la forma que se determine en la legislación laboral (art. 45.2 LOIEMH).

DATO CLAVE

El umbral vigente de obligación del plan de igualdad de empresa es de **50 personas trabajadoras** (redacción del art. 45.2 dada por el **RD-ley 6/2019**, con plena efectividad desde el 7 de marzo de 2022). Por debajo del umbral, el plan es **voluntario**, previa consulta a la representación legal de los trabajadores (art. 45.5), salvo que lo establezca el **convenio colectivo** aplicable (art. 45.3) o lo acuerde la **autoridad laboral** en un procedimiento sancionador, en sustitución de las sanciones accesorias (art. 45.4).

6.2 Contenido y registro

CITA NORMATIVA

Los planes de igualdad de las empresas son un **conjunto ordenado de medidas**, adoptadas después de realizar un **diagnóstico de situación**, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Fijarán los concretos **objetivos** de igualdad a alcanzar, las **estrategias y prácticas** a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de **sistemas eficaces de seguimiento y evaluación** de los objetivos fijados (art. 46.1 LOIEMH).

El diagnóstico contendrá al menos las materias del artículo 46.2: proceso de selección y contratación; clasificación profesional; formación; promoción profesional; condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres; ejercicio corresponsable de los derechos de

la vida personal, familiar y laboral; infrarrepresentación femenina; retribuciones; y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Se crea un **Registro de Planes de Igualdad de las Empresas**, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (art. 46.4 LOIEMH), y las empresas están obligadas a **inscribir** sus planes de igualdad en él (art. 46.5 LOIEMH).

---

7. La Ley 4/2023: objeto, ámbito y definiciones

7.1 Objeto (art. 1)

> CITA NORMATIVA
>
> Esta Ley tiene por finalidad **garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva** de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), así como de sus **familias** (art. 1.1 Ley 4/2023).

A estos efectos, la Ley establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en los ámbitos público y privado, de toda forma de discriminación (art. 1.2 Ley 4/2023). Asimismo, regula el procedimiento y requisitos para la **rectificación registral relativa al sexo** y, en su caso, nombre de las personas (art. 1.3 Ley 4/2023).

7.2 Ámbito de aplicación (art. 2)

> CITA NORMATIVA
>
> Esta Ley será de aplicación a **toda persona física o jurídica, de carácter público o privado**, que resida, se encuentre o actúe en **territorio español**, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa, en los términos y con el alcance que se contemplan en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico (art. 2 Ley 4/2023).

En lo no regulado de manera específica en ella se aplica la **Ley 15/2022**, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (DA 4.ª Ley 4/2023).

7.3 Definiciones clave (art. 3)

> DATO CLAVE
>
> Tres conceptos que el artículo 3 define por separado: - **Orientación sexual**: atracción física, sexual o afectiva hacia una persona (art. 3.h). - **Identidad sexual**: vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer (art. 3.i). - **Expresión de género**: manifestación que cada persona hace de su identidad sexual (art. 3.j).

Otras definiciones del artículo 3:

- **Discriminación directa** (art. 3.a): situación en que una persona o grupo en que se integra sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
- **Discriminación indirecta** (art. 3.b): cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por esas causas.
- **Acoso discriminatorio** (art. 3.d): cualquier conducta realizada por alguna de las causas de discriminación de la ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
- **Intersexualidad** (art. 3.g): condición de las personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, una anatomía sexual, unos órganos reproductivos o un patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos.
- **Persona trans** (art. 3.k): persona cuya identidad sexual **no se corresponde con el sexo asignado al nacer**.
- **LGTBIfobia** (art. 3.m): toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales.

---

8. La Ley 4/2023: deber de protección, tutela y medidas

8.1 Deber de protección (art. 4)

Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán todas las medidas necesarias para **reconocer, garantizar, proteger y promover** la igualdad de trato y no

discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de las personas LGTBI y sus familias (art. 4 Ley 4/2023).

8.2 Tutela contra la discriminación (arts. 64-66)

- **Nulidad**: las cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no discriminación por estas causas serán **nulas y se tendrán por no puestas** (art. 64 Ley 4/2023).
- **Legitimación**: sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, están legitimadas, entre otras, las organizaciones sindicales y las asociaciones que tengan entre sus fines la defensa de los derechos de las personas LGTBI, siempre que cuenten con la **autorización expresa** de las personas afectadas (art. 65 Ley 4/2023).
- **Carga de la prueba**: cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación por estas causas y aporte **indicios fundados** sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una **justificación objetiva y razonable, suficientemente probada**, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (art. 66.1 Ley 4/2023).

8.3 La rectificación registral de la mención al sexo (arts. 43 y 44)

> DATO CLAVE
>
> Toda persona de nacionalidad española **mayor de dieciséis años** podrá solicitar **por sí misma** ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo (art. 43.1 Ley 4/2023); las personas **menores de dieciséis y mayores de catorce** podrán presentar la solicitud por sí mismas, **asistidas** en el procedimiento por sus **representantes legales** (art. 43.2). El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de **informe médico o psicológico**, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole (art. 44.3). La solicitud se **ratifica** en una segunda comparecencia en el plazo máximo de **tres meses** (art. 44.8) y se resuelve en el plazo máximo de **un mes** desde ella (art. 44.9).

8.4 Medidas relevantes

- **Empresas**: las de **más de cincuenta personas trabajadoras** deberán contar, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, con un **conjunto planificado de medidas y recursos** para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un **protocolo de actuación** para la atención del acoso o la violencia contra ellas (art. 15.1 Ley 4/2023). Su contenido y alcance se desarrollan en el **RD 1026/2024, de 8 de octubre**.
- **Administraciones públicas**: garantizarán los derechos reconocidos en la ley para el conjunto del personal a su servicio e implantarán medidas de igualdad LGTBI en el acceso al empleo público y la carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales (art. 11 Ley

4/2023); impartirán **formación** a su personal e incluirán en los programas de las **pruebas selectivas** conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI (art. 12 Ley 4/2023).

---

9. El III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid: naturaleza y estructura

9.1 Naturaleza y base legal

> EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO
>
> El **III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (2024-2027)** responde a la **DA 7.ª del TREBEP**, en la redacción dada por la **Ley 31/2022** de PGE para 2023, según la cual las Administraciones Públicas aprobarán, **al inicio de cada legislatura**, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos.

Se aprobó por Acuerdo de la **Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 28 de diciembre de 2023** (BOAM nº 9547/70, de 11 de enero de 2024), tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Aunque la vigencia del **II Plan (2022-2024)** no había finalizado, la modificación del TREBEP hizo necesario aprobar un nuevo Plan.

> DATO CLAVE
>
> El III Plan sustituyó al II Plan **antes de su vencimiento** por la **DA 7.ª TREBEP** (modificada por la Ley 31/2022): un Plan nuevo al inicio de cada legislatura.

9.2 Elaboración: la Comisión de Igualdad

Fue elaborado y negociado en el seno de la **Comisión de Igualdad** del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA. Conforme al artículo 5 de su Reglamento interno de funcionamiento, aprobado el 30 de marzo de 2021, esta Comisión:

- está **presidida** por la persona titular de la **Dirección General de Función Pública**;
- tiene **carácter paritario**;
- está compuesta por representantes de la Administración municipal (todas las áreas de gobierno y organismos autónomos) y por representantes de las organizaciones sindicales legitimadas para la negociación colectiva, en proporción a su implantación: **CSIF, UGT, CCOO, CITAM, CSIT, CPPM y UPM**.

9.3 Ámbito de aplicación

- **Personal**: la totalidad del personal que tenga una relación contractual **laboral y/o estatutaria** con el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
- **Territorial**: todos los **centros de trabajo** del Ayuntamiento y sus OO.AA.
- **Temporal**: **cuatro años**, del **1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027**, salvo que la legislatura de la actual Corporación finalice con anterioridad.

9.4 Estructura del Plan

El Plan se ordena en: **objetivo general → diagnóstico** (como anexo) **→ líneas de intervención → objetivos específicos → medidas** (calendarizadas, con responsables e implicados) **→ modelo de evaluación con indicadores**. Todas las áreas de gobierno, OO.AA. y distritos tienen alguna responsabilidad en su implementación.

> DATO CLAVE
>
> **Objetivo general** del III Plan: *avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.*

---

10. El III Plan: líneas de intervención, objetivos y seguimiento

10.1 Las tres líneas y los trece objetivos específicos

> DATO CLAVE
>
> El III Plan tiene **3 líneas de intervención** y **13 objetivos específicos** (3 + 2 + 8). La **Línea 3 (Las Personas)** concentra **8 de los 13** objetivos.

Línea 1 — La Institución (3 objetivos):

1. **1.1** Incorporar el principio de igualdad en la gestión y la organización municipal.
2. **1.2** Implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan.
3. **1.3** Alcanzar la paridad en la representación.

Línea 2 — La Comunicación (2 objetivos):

1. **2.1** Utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.
2. **2.2** Eliminar el sexismo y los estereotipos de género.

Línea 3 — Las Personas (8 objetivos):

1. **3.1** Fomentar la igualdad en el acceso al empleo y la promoción interna.
2. **3.2** Suprimir el sexismo y la estereotipación.
3. **3.3** Asegurar el acceso al **teletrabajo** en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
4. **3.4** Fomentar la igualdad en los procesos de provisión de puestos.
5. **3.5** Promover la **igualdad salarial** cuando se detecten disparidades.
6. **3.6** Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las **acciones formativas**.
7. **3.7** Propiciar la **conciliación** de los tiempos de vida.
8. **3.8** Prevenir e intervenir en situaciones de especial protección: acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género, y violencia de género.

10.2 Seguimiento, evaluación y modificación

- La **Comisión de Igualdad** realiza el seguimiento y coordinación del Plan mediante reuniones con periodicidad **al menos semestral** (medida 1.2.1).
- Las Áreas de Gobierno, Distritos y OO.AA. remiten a la **DG de Función Pública** un documento de seguimiento sobre el grado de realización de las medidas.
- La **DG de Función Pública** elabora un **informe anual** que presenta a la Comisión de Igualdad.
- El **diagnóstico** de situación se actualiza con periodicidad **bienal** (medida 1.2.3).
- Al concluir la vigencia se realiza una **evaluación final**.
- Las **modificaciones** se llevan a cabo en el seno de la Comisión, conforme a su Reglamento interno de funcionamiento.
- Se trata de un plan **transversal** que incorpora la igualdad de género a lo largo de su desarrollo, por lo que **no se requieren partidas económicas específicas**.

> **DATO CLAVE**
>
> Memoriza las periodicidades: seguimiento **al menos semestral** (Comisión) · **informe anual** (DG Función Pública) · **diagnóstico bienal** · **evaluación final** al término de la vigencia.

10.3 Datos del diagnóstico

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Datos del diagnóstico del III Plan: - El Ayuntamiento y sus OO.AA. cuentan con **27.893 efectivos**: **46,1 % mujeres** y **53,9 % hombres** (dentro del rango de equilibrio 40-60 %). - En los OO.AA. la proporción de mujeres supera a la de hombres en todos salvo en el **IAM**, **único OO.AA. con mayoría masculina**: **533 efectivos** (**43,2 % mujeres** / **56,8 % hombres**). - Mayor **feminización**: Diplomado/a en Trabajo Social (90 %) y Auxiliar Administrativo (87 %). - Mayor **masculinización**: categorías integradas en los cuerpos de Bomberos y Policía Municipal (en Policía, el 86 % son hombres). - En el personal **temporal**, el 61,7 % son mujeres. - Del total de medidas de **conciliación** solicitadas, el **66 %** corresponde a mujeres; la más solicitada es la **flexibilidad horaria** (62 % del total).

11. Conexiones entre las tres normas, el IAM/TIC y esquema resumen

11.1 El puesto TIC del IAM bajo el marco de igualdad

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El **Técnico Auxiliar TIC del IAM** está sujeto al III Plan como empleado público municipal. Implicaciones concretas: - **Diseño de sistemas de información**: inclusión de la **variable sexo** en documentos, formularios y estadísticas (art. 20 LOIEMH; medidas 1.1.3 y 1.1.4 del Plan). - **Teletrabajo** en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres (objetivo 3.3), aplicable a perfiles TIC. - **Protocolo de acoso**: tratamiento reservado de las denuncias e identificación de las personas responsables de atenderlas (art. 62 LOIEMH; objetivo 3.8 del Plan).

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Conexión con el **Tema 5** (TREBEP, art. 14.i — no discriminación) y con el **Tema 9** (Acuerdo-Convenio del Ayto. de Madrid — protocolo de acoso).

11.2 Esquema resumen y datos clave

DATO CLAVE

LO 3/2007: discriminación directa vs. indirecta; acoso sexual vs. por razón de sexo; prueba a cargo de la persona demandada (art. 13, salvo procesos penales); composición equilibrada **40-60 %** (DA 1.ª); planes de igualdad de empresa desde **50** personas trabajadoras; solo las **DA 1.ª a 3.ª** tienen carácter orgánico.

DATO CLAVE

Ley 4/2023: tres conceptos del artículo 3 (orientación sexual, identidad sexual, expresión de género); **rectificación registral sin informe médico o psicológico** (por sí mismas, mayores de 16); conjunto planificado de medidas LGTBI en empresas de **más de 50** personas trabajadoras (art. 15).

DATO CLAVE

III Plan del Ayuntamiento de Madrid: vigencia **2024-2027**; **3 líneas** / **13 objetivos**; Comisión de Igualdad **paritaria** (preside la DG de Función Pública) con seguimiento **al menos semestral** y diagnóstico **bienal**; el **IAM** es el único OO.AA. con mayoría masculina.

Diagramas

D1 · El marco normativo de la igualdad

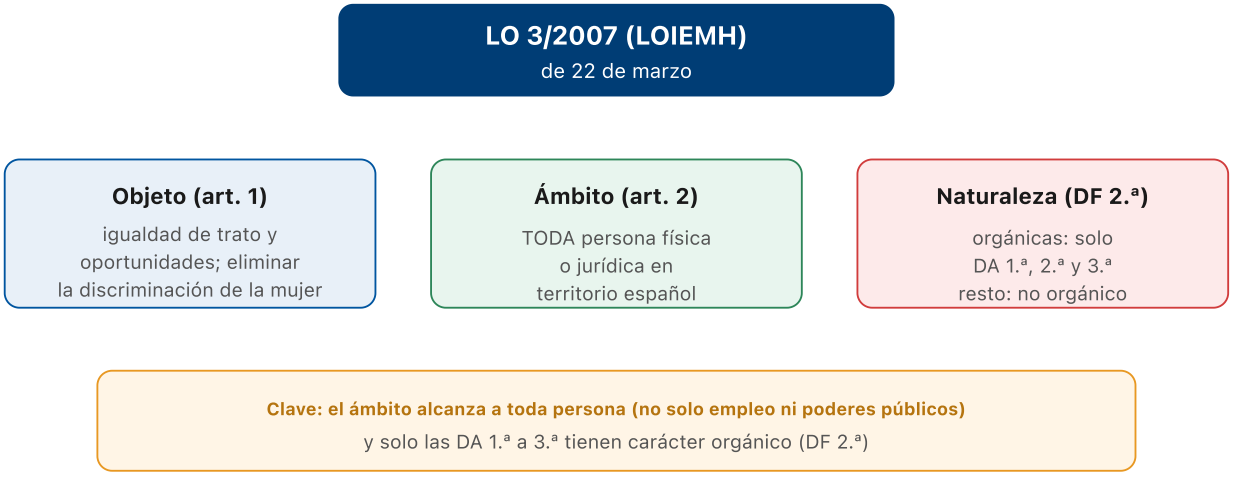
§ 1 — INTRODUCCIÓN



Situar las tres normas del tema bajo el fundamento constitucional (igualdad formal y material).

D2 · LOIEMH: objeto, ámbito y naturaleza

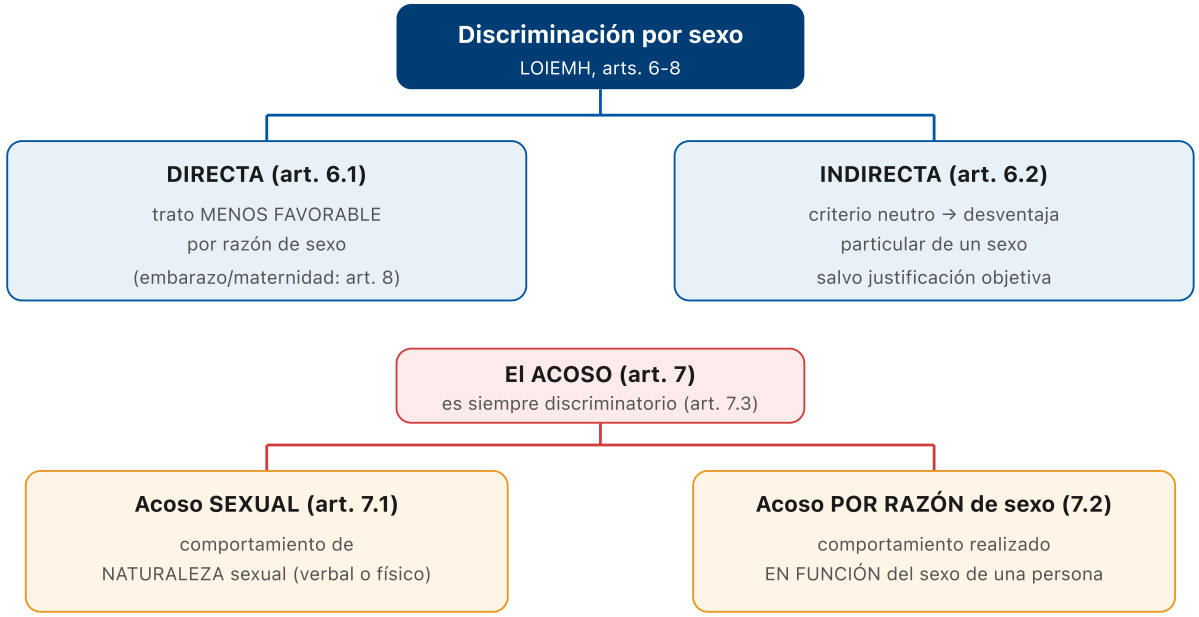
§ 2 — LO 3/2007



Fijar el objeto (art. 1), el ámbito (art. 2) y los preceptos con carácter orgánico (DF 2.ª).

D3 · Discriminación y acoso (arts. 6-8)

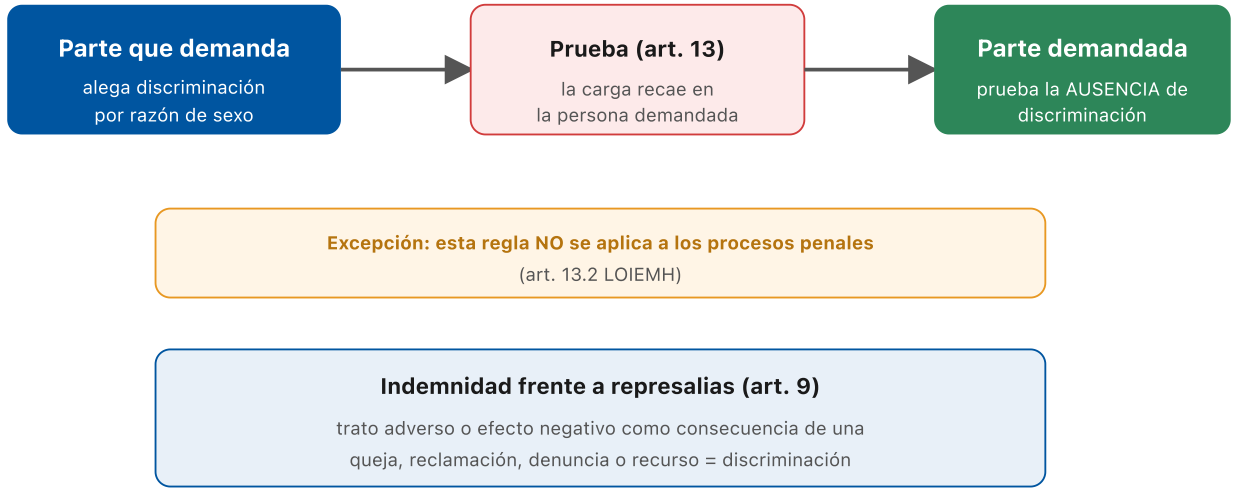
§ 3 — IGUALDAD DE TRATO



Distinguir discriminación directa/indirecta y acoso sexual/por razón de sexo.

D4 · La tutela: indemnidad y prueba

§ 4 — TUTELA



Mostrar la indemnidad frente a represalias (art. 9) y la regla de prueba (art. 13).

D5 · Políticas públicas y empleo público

§ 5 — POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas públicas de igualdad
LOIEMH, arts. 11-22 y 51-64

Transversalidad (art. 15)
la igualdad informa TODAS las políticas

Acciones positivas (art. 11)
en favor de las mujeres · razonables y proporcionadas

Impacto de género
disposiciones grales. (art. 19)

Estadísticas (art. 20)
variable sexo desagregada

Protocolo acoso (art. 62)
negociado en las AAPP

Plan de Igualdad AGE (art. 64)
lo aprueba el Gobierno al inicio de cada legislatura

Presencia equilibrada
40-60 % · DA 1.ª · arts. 51.d y 53

Ningún sexo supera el 60 % ni baja del 40 % en órganos de selección

Resumir transversalidad, acciones positivas e instrumentos en el empleo público.

D6 · Planes de igualdad en las empresas (≥ 50)

§ 6 — PLANES DE EMPRESA

Plan de igualdad de empresa
LOIEMH, arts. 45-49

¿50 o más personas?
≥ 50 → OBLIGATORIO (art. 45.2)
< 50 → voluntario o por convenio

Previa NEGOCIACIÓN
con la representación legal
de la plantilla

Contenido mínimo (art. 46)
diagnóstico → medidas → objetivos → estrategias y prácticas → seguimiento y evaluación

Inscripción obligatoria en el Registro (art. 46.5)

Fijar el umbral de 50 personas, el contenido mínimo y el registro.

D7 · Ley 4/2023: los tres conceptos clave

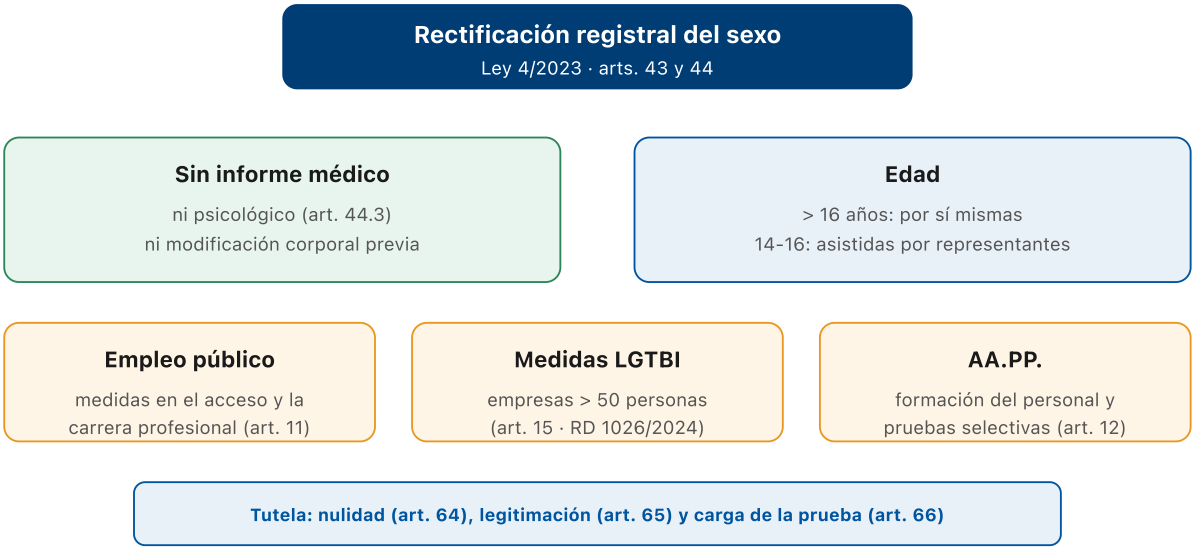
§ 7 — LEY 4/2023



Separar orientación sexual, identidad sexual y expresión de género, que el art. 3 define por separado.

D8 · Ley 4/2023: rectificación registral y medidas

§ 8 — LEY 4/2023



Mostrar la rectificación registral (sin informe médico o psicológico) y las medidas sectoriales.

D9 · III Plan de Igualdad: ficha

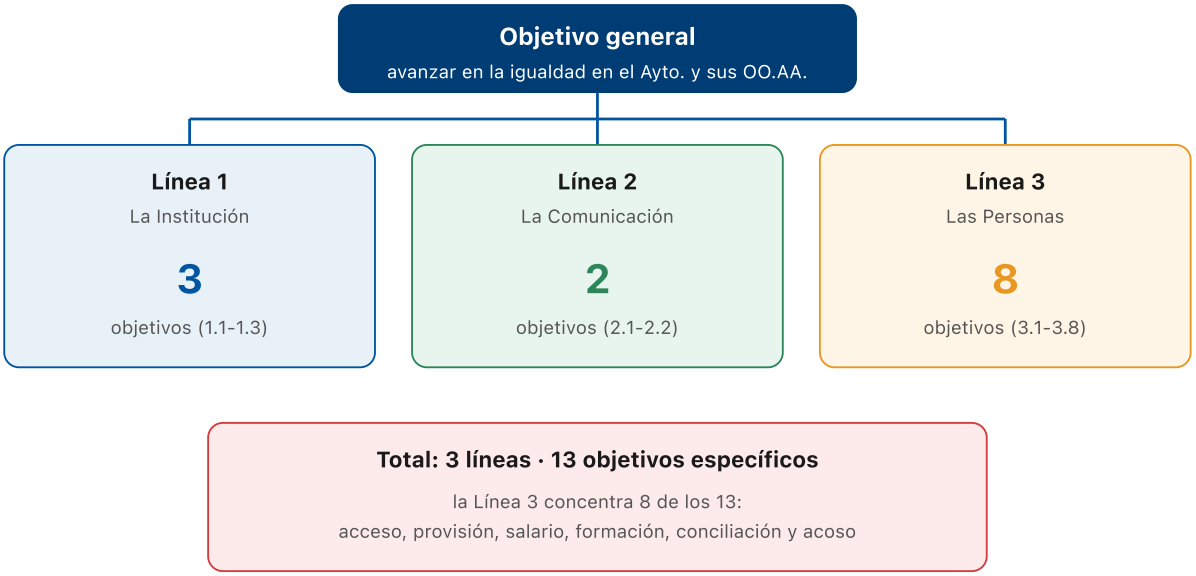
§ 9 — III PLAN



Resumir la ficha del Plan: base legal, aprobación, vigencia y Comisión.

D10 · III Plan: 3 líneas y 13 objetivos

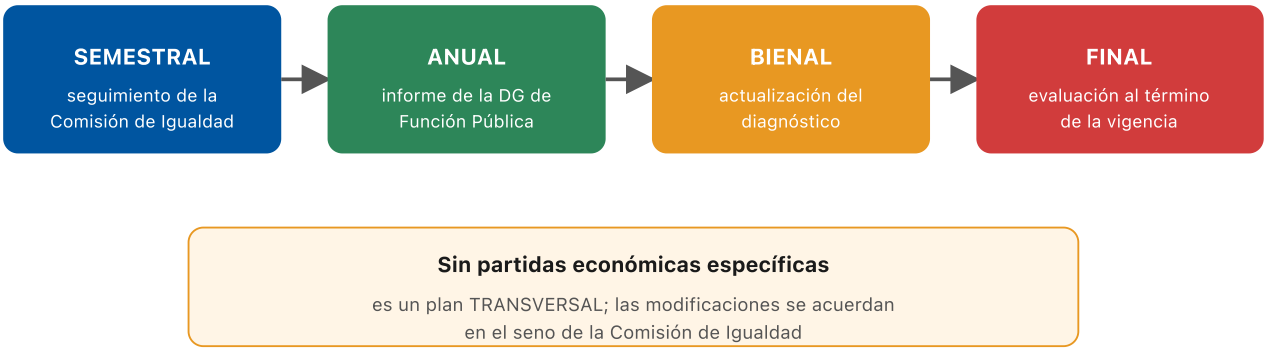
§ 10 — III PLAN



Visualizar las 3 líneas de intervención y el reparto de los 13 objetivos.

D11 · III Plan: seguimiento y evaluación

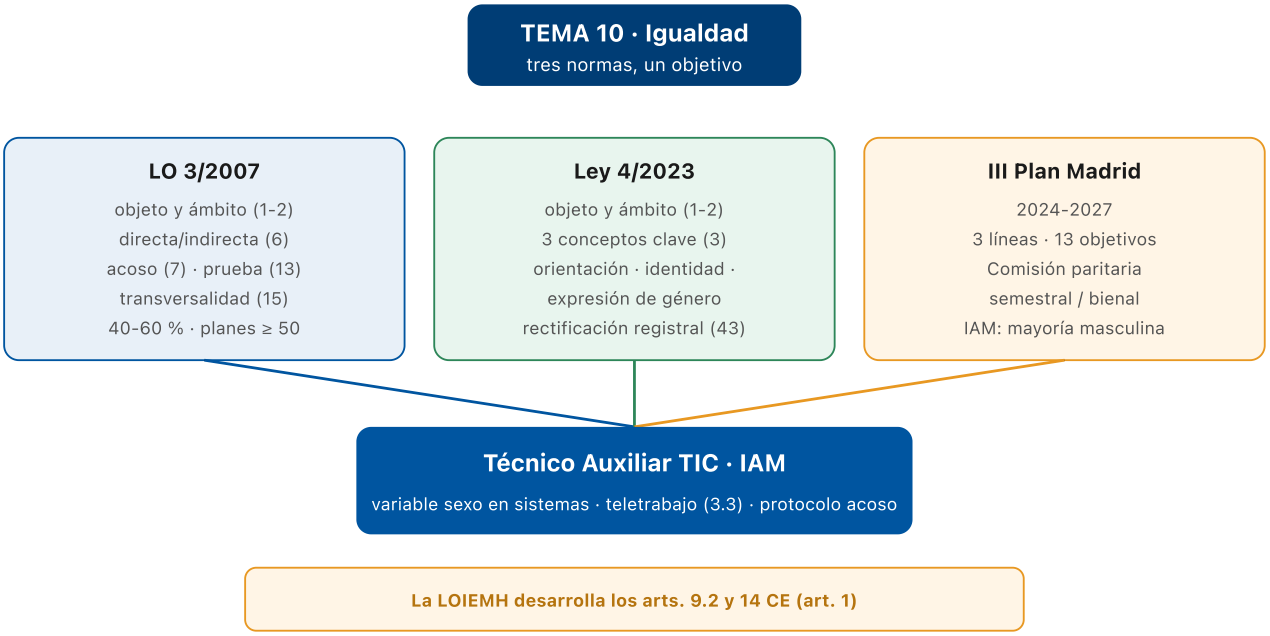
§ 10 — III PLAN



Fijar las periodicidades del seguimiento (semestral, anual, bienal y final).

D12 · Mapa-resumen del Tema 10

§ 11 — RESUMEN



Integrar las tres normas y su aplicación al IAM/TIC en un solo mapa.

Casos prácticos

CASO PRÁCTICO 1 — Discriminación directa o indirecta

Escenario: En un proceso de provisión de puestos TIC del IAM se detectan tres situaciones: (a) la convocatoria excluye expresamente a las mujeres de un puesto de operador de sistemas; (b) se exige, sin justificación funcional, una disponibilidad de 24 horas que de hecho descarta a quienes tienen cargas familiares, mayoritariamente mujeres; y (c) se deniega la incorporación a una candidata por estar embarazada.

Cuestiones:

1. **(3 pts)** Clasifique cada situación (a, b, c) como discriminación directa o indirecta y cite el artículo.
2. **(3 pts)** ¿Puede justificarse alguna de ellas? ¿Con qué requisitos?
3. **(2 pts)** ¿Qué consecuencia jurídica tienen las cláusulas discriminatorias?
4. **(2 pts)** ¿Qué precepto constitucional fundamenta la prohibición y cuál la promoción activa de la igualdad?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. (a) **Discriminación directa** por razón de sexo: trato menos favorable explícito (art. 6.1 LOIEMH). (b) **Discriminación indirecta**: criterio aparentemente neutro que produce desventaja particular a un sexo (art. 6.2 LOIEMH). (c) **Discriminación directa** por embarazo/maternidad (art. 8 LOIEMH).
2. Solo para la **indirecta** (b) prevé la ley la justificación objetiva: en atención a una **finalidad legítima** y siempre que los medios para alcanzarla sean **necesarios y adecuados** (art. 6.2 LOIEMH); el artículo 6.1 y el artículo 8 no prevén esa justificación para la directa (a) ni para la de embarazo (c).
3. Son **nulas y sin efecto** y dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido y, en su caso, de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones (art. 10 LOIEMH).
4. La **prohibición** se funda en el **artículo 14 CE** (igualdad formal); la **promoción activa**, en el **artículo 9.2 CE** (igualdad material).

Criterios de evaluación: distinguir correctamente directa/indirecta; reconocer que solo la indirecta admite justificación objetiva; aplicar la nulidad del artículo 10; y conectar arts. 14 y 9.2 CE.

CASO PRÁCTICO 2 — Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Escenario: En un departamento del IAM, un responsable (a) realiza reiterados comentarios y proposiciones de contenido sexual no deseado a una técnica; y, en otro caso, (b) ridiculiza sistemáticamente a un compañero por "no comportarse como un hombre", creando un entorno ofensivo. La víctima del primer caso teme que, si denuncia, la aparten de sus funciones.

Cuestiones:

1. **(3 pts)** Califique cada conducta (a y b) y cite el artículo.
2. **(2 pts)** ¿Tienen ambas la consideración de discriminación?
3. **(3 pts)** ¿Qué instrumento debe tener la Administración para actuar y qué elementos lo integran?
4. **(2 pts)** Si apartan a la denunciante de sus funciones por haber denunciado, ¿cómo se califica?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. (a) **Acoso sexual**: comportamiento verbal o físico de **naturaleza sexual** que atenta contra la dignidad de la persona (art. 7.1 LOIEMH). (b) **Acoso por razón de sexo**: comportamiento **realizado en función del sexo** de una persona que atenta contra su dignidad y crea un entorno ofensivo (art. 7.2 LOIEMH).
2. **Sí**: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran en todo caso **discriminatorios** (art. 7.3 LOIEMH).
3. Un **protocolo de actuación** negociado con la representación legal del personal (art. 62 LOIEMH), que comprenderá al menos: el compromiso de prevenir y no tolerar el acoso; la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad y la intimidad; el **tratamiento reservado de las denuncias**; y la **identificación de las personas responsables** de atender las quejas o denuncias (conectado con el objetivo 3.8 del III Plan y el protocolo del Acuerdo-Convenio).
4. Como **discriminación por razón de sexo** (art. 9 LOIEMH): se considera tal cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca como consecuencia de la presentación de una denuncia destinada a impedir la discriminación.

Criterios de evaluación: separar naturaleza sexual (7.1) de comportamiento en función del sexo (7.2); afirmar que ambos son discriminatorios (7.3); citar el protocolo (art. 62) y la indemnidad (art. 9).

CASO PRÁCTICO 3 — Carga de la prueba

Escenario: Una funcionaria del IAM, tras reincorporarse de una excedencia por cuidado de hijos, es la única persona de su unidad a la que no se le renueva un complemento de productividad, pese a tener evaluaciones positivas. Alega que se trata de una actuación discriminatoria por razón de sexo y aporta el historial de evaluaciones, el patrón temporal (justo tras la excedencia) y el trato dado a sus compañeros varones.

Cuestiones:

1. **(3 pts)** ¿Qué regla probatoria se aplica y en qué consiste?
2. **(2 pts)** ¿Sobre quién recae la carga de la prueba?
3. **(3 pts)** ¿En qué orden jurisdiccional NO operaría esta regla?
4. **(2 pts)** ¿Está protegida la funcionaria si, además, sufre represalias por reclamar?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. La regla del **artículo 13 LOIEMH**: cuando las alegaciones de la parte actora se fundamentan en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación.
2. Recae sobre la **persona demandada** (la Administración), que debe probar la **ausencia de discriminación** en las medidas adoptadas y su **proporcionalidad** (art. 13.1 LOIEMH).
3. **No** se aplica a los **procesos penales** (art. 13.2 LOIEMH).
4. **Sí**: cualquier trato adverso o efecto negativo como consecuencia de su reclamación se considera también discriminación por razón de sexo (art. 9 LOIEMH).

Criterios de evaluación: explicar la regla del artículo 13; identificar a la persona demandada como obligada a probar; excluir los procesos penales; conectar con la indemnidad (art. 9).

CASO PRÁCTICO 4 — Presencia equilibrada en órganos de selección

Escenario: Se constituye el tribunal calificador de una oposición a Técnico Auxiliar TIC del Ayuntamiento de Madrid. La propuesta inicial está formada por 9 personas, de las que 7 son hombres y 2 mujeres. El servicio de personal advierte de un posible incumplimiento de la normativa de igualdad.

Cuestiones:

1. **(3 pts)** ¿Qué regla de composición se incumple y dónde se define?
2. **(2 pts)** Calcule los límites del 40-60 % para un órgano de 9 miembros y diga si la propuesta los respeta.
3. **(3 pts)** ¿Con qué precepto del TREBEP se corresponde esta exigencia?
4. **(2 pts)** ¿Puede exceptuarse la regla? ¿Cómo?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. La **composición equilibrada**: las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40 % [LOIEMH, **DA 1.ª**]; las Administraciones públicas deben promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración (art. 51.d LOIEMH) (en la AGE la impone el art. 53).
2. Para 9 miembros: el 40 % son 3,6 y el 60 % son 5,4; por tanto, cada sexo debe estar representado por **entre 4 y 5 personas** (redondeando dentro de la banda). La propuesta (7 hombres / 2 mujeres) **no respeta** el mínimo del 40 % de mujeres.
3. Con el **artículo 60.1 del TREBEP**: los órganos de selección serán colegiados, su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad y «se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre».
4. En el Ayuntamiento la composición equilibrada es un mandato de promoción, no una regla rígida: las Administraciones públicas deben **promover** la presencia equilibrada en los órganos de selección (art. 51.d LOIEMH) y en su composición «se **tenderá**, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre» (art. 60.1 TREBEP). Apartarse de ella solo sería admisible si se justifica y motiva en el expediente (por ejemplo, por no disponer de personas de un sexo con la profesionalidad exigida); si no hay razones que lo justifiquen, debe **recomponerse el tribunal**. La excepción expresa «por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas» del artículo 53 LOIEMH solo rige para la AGE.

Criterios de evaluación: citar DA 1.ª y art. 51.d LOIEMH y art. 60.1 TREBEP; aplicar correctamente la banda 40-60 %; distinguir el régimen del Ayuntamiento (art. 51.d

LOIEMH y art. 60.1 TREBEP) de la excepción del artículo 53, propia de la AGE.

CASO PRÁCTICO 5 — Ley 4/2023, rectificación registral y sistemas de información

Escenario: Una persona empleada del IAM comunica que ha obtenido la rectificación registral de la mención relativa a su sexo. Solicita que se actualicen sus datos en las aplicaciones de personal, el directorio corporativo y las credenciales de acceso. Un compañero comenta que "para eso hace falta un informe médico".

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿Es cierto que se exige informe médico para la rectificación registral? Fundamente.
2. **(2,5 pts)** ¿Qué trámites prevé la ley tras la solicitud y en qué plazos?
3. **(2,5 pts)** Como Técnico TIC, ¿qué obligaciones de tratamiento de datos se derivan?
4. **(2,5 pts)** ¿Cómo define el artículo 3 de la Ley 4/2023 la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. **No es cierto**: el ejercicio del derecho a la rectificación registral en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de **informe médico o psicológico**, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal (art. 44.3 Ley 4/2023). La pueden solicitar por sí mismas las personas de nacionalidad española mayores de **16 años** (art. 43.1 Ley 4/2023).
2. Una comparecencia inicial ante la persona encargada del Registro Civil (art. 44.4); una segunda comparecencia para **ratificar** la solicitud en el plazo máximo de **tres meses** (art. 44.8); y la resolución en el plazo máximo de **un mes** desde esta (art. 44.9), recurrible en alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (art. 44.10).
3. Actualizar los datos en todos los sistemas garantizando la **confidencialidad** y la exactitud; en las estadísticas, encuestas y recogida de datos se sigue incluyendo sistemáticamente la **variable de sexo** (art. 20 LOIEMH), con el dato ya rectificado; evitar tratamientos que revelen el historial de rectificación.
4. **Orientación sexual** (atracción física, sexual o afectiva hacia una persona), **identidad sexual** (vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine) y **expresión de género** (manifestación que cada persona hace de su identidad sexual) (art. 3.h Ley 4/2023, i y j): la ley define cada una por separado.

Criterios de evaluación: desmentir el requisito médico (art. 44.3); describir el procedimiento (art. 44); aplicar confidencialidad y exactitud en los sistemas; separar las tres categorías del artículo 3.

CASO PRÁCTICO 6 — Aplicación del III Plan al IAM

Escenario: La Dirección del IAM debe rendir cuentas del grado de cumplimiento del III Plan de Igualdad. Se plantean: (a) la implantación del teletrabajo en los equipos TIC; (b) la inclusión de la variable sexo en un nuevo aplicativo de gestión de personal; (c) la composición de la plantilla del IAM, con mayoría de hombres; y (d) los plazos en que debe informar a la Comisión de Igualdad.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿A qué línea y objetivo del III Plan responde el teletrabajo en igualdad?
2. **(2,5 pts)** ¿Qué norma estatal y qué medidas del Plan respaldan incluir la variable sexo en el aplicativo?
3. **(2,5 pts)** ¿Por qué es relevante el dato de la plantilla del IAM en el diagnóstico?
4. **(2,5 pts)** ¿Con qué periodicidades se realiza el seguimiento del Plan?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. A la **Línea 3 (Las Personas)**, objetivo **3.3** (asegurar el acceso al teletrabajo en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres) [III Plan].
2. El **artículo 20 LOIEMH** (incluir sistemáticamente la variable de sexo en estadísticas, encuestas y recogida de datos) y las **medidas 1.1.3 y 1.1.4** del III Plan (incorporar la variable sexo en documentos, formularios y estadísticas).
3. Porque el **IAM** es el **único organismo autónomo con mayoría masculina** (**533 efectivos**: 43,2 % mujeres / 56,8 % hombres), un dato que orienta las medidas de la Línea 3 (acceso, provisión, formación) [III Plan, diagnóstico].
4. Reuniones de seguimiento de la Comisión de Igualdad **al menos semestrales**; **informe anual** de la DG de Función Pública; **diagnóstico bienal**; **evaluación final** al término de la vigencia [III Plan].

Criterios de evaluación: ubicar el teletrabajo en la Línea 3 / obj. 3.3; citar art. 20 LOIEMH + medidas 1.1.x; interpretar el dato del IAM; enumerar correctamente las periodicidades del seguimiento.

Fuentes

Naturaleza de las fuentes en este tema

El Tema 10 combina **dos leyes estatales** y **un instrumento de planificación municipal**:

- la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH)**, en su versión consolidada del BOE;
- la **Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI**, en su versión consolidada del BOE;
- el **III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (2024-2027)**, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 28 de diciembre de 2023 (BOAM nº 9547/70, de 11 de enero de 2024).

A diferencia de los temas puramente normativos, aquí **los datos del III Plan son volátiles** (cifras de plantilla, composición de la Comisión, fechas) y se han **verificado contra el documento oficial** publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.

Tier 1 — Fuentes primarias (cita directa)

Ref	Título	Publicación / origen	Uso
[LOIEMH]	Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres	BOE núm. 71 de 23/03/2007 (BOE-A-2007-6115, consolidada)	**Fuente nuclear (bloque 1)**: objeto y ámbito (arts. 1-2), igualdad y no discriminación (arts. 3-9), tutela y acciones positivas (arts. 10-13), políticas públicas (arts. 14-22), planes de empresa (arts. 45-49), empleo público (arts. 51-64), composición equilibrada (DA 1.ª) y naturaleza de la ley (DF 1.ª y 2.ª)
[L4/2023]	Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI	BOE núm. 51 de 01/03/2023 (BOE-A-2023-5366, consolidada)	**Fuente nuclear (bloque 2)**: objeto (art. 1), ámbito (art. 2), definiciones (art. 3), deber de protección (art. 4), empleo público y empresas (arts. 11, 12 y 15), rectificación registral (arts. 43 y 44), tutela (arts. 64-66)
[IIIPLAN]	III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 2024-2027	Portal de Transparencia del Ayto. de Madrid · BOAM nº 9547/70 (11/01/2024)	**Fuente nuclear (bloque 3)**: naturaleza, ámbito, estructura, líneas/objetivos, seguimiento y datos del diagnóstico
[CE]	Constitución Española de 1978	BOE núm. 311 de 29/12/1978	Arts. 1.1, 9.2, 10, 14 y 23.2 (igualdad formal y material, dignidad, acceso a funciones públicas)
[TREBEP]	RDLeg 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público	BOE núm. 261 de 31/10/2015	Art. 14.i (no discriminación); arts. 48-49 (permisos/conciliación); art. 60.1 (órganos de selección); **DA 7.ª** (planes de igualdad en las AAPP)

Ref	Título	Publicación / origen	Uso
[L31/2022]	Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023	BOE núm. 308 de 24/12/2022	Modifica la DA 7.ª TREBEP (DF 24.ª.3): obliga a las AAPP a aprobar un Plan de Igualdad al inicio de cada legislatura
[RD1026/2024]	Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas	BOE núm. 244 de 09/10/2024 (BOE-A-2024-20402)	Desarrollo del artículo 15 de la Ley 4/2023 (se cita, sin reproducir su articulado)
[BOAM-10032]	Temario oficial BOAM 10.032 (23-dic-2025)	BOAM 10.032	Enunciado oficial del Tema 10

Esquema de referencia para el contenido

- **Articulado LOIEMH**: `(art. X LOIEMH)` o `(art. X.Y LOIEMH)` — p. ej. `(art. 6.2 LOIEMH)`
- **Ley trans/LGTBI**: `(art. X Ley 4/2023)`
- **III Plan municipal**: `[IIIPLAN]` o `[IIIPLAN, Línea N / obj. N.N]`
- **Constitución**: `(art. 14 CE)`
- **Estatuto Básico**: `(art. 14.i TREBEP)` · `(DA 7.ª TREBEP)`